

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1892/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
นายชวลิต ยิงอื้นันต์ ที่ 1 นายเดชาหรือ
ตุด นารณสุรินทร์ ที่ 2

โจทก์

ล.

ป.อ. มาตรา 1 (9)

คำขอเอาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์มีสาระสำคัญว่า พ. และ ส. มีความประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอมีลักษณะเป็นเพียงคำเสนอขอทำสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น ยังไม่แน่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตกลงรับประกันหรือไม่ ส่วนบันทึกปากคำผู้เอาประกันก็เพียงเอกสารซึ่งผู้ขอเอาประกันชีวิตตอบคำถามตามที่บริษัทผู้รับประกันต้องการทราบ ในเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับผู้รับประกันประโยชน์ตลอดจนรายละเอียดในการชำระเบี้ยประกัน เอกสารดังกล่าวมานี้มิใช่หลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔, ๙๑, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘, ๒๖๙ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๔ วรรคเอกสารสิทธิปลอมของกลาง

จำนวน ๖ ฉบับ นับโทษจำเลยที่ ๑ ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๖๖๙/๒๕๒๗, ๑๖๗๔/๒๕๒๘ และ ๑๖๘๕/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ ๑ รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๖๖๙/๒๕๒๗, ๑๖๗๔/๒๕๒๘ และ ๑๖๘๕/๒๕๒๘ ของ ศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕, ๒๖๘ ให้ลงโทษตามมาตรา ๒๖๘ ประกอบด้วยมาตรา ๙๑ ที่แก้ไขแล้ว เรียงกระทงลงโทษสามกระทง ให้จำคุกกระทงละ ๕ ปี รวมจำคุก ๑๕ ปี จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ ให้จำคุกกระทงละ ๓ ปี รวมจำคุก ๖ ปี ริบเอกสารสิทธิปลอมของกลางจำนวน ๖ ฉบับ นับโทษจำเลยที่ ๑ ต่อจาก โทษคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๖๖๙/๒๕๒๗, ๑๖๗๔/๒๕๒๘ และ ๑๖๘๕/๒๕๒๘ ของศาล ชั้นต้น ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้อง ขอลถอนอุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์อนุญาต และให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๒๖๘ ประกอบด้วยมาตรา ๒๖๔ รวมสามกระทง จำคุกกระทงละ ๒ ปี รวม ๖ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำว่า "เอกสารสิทธิ" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๙) หมายความว่า เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือ ครอบครองซึ่งสิทธิ เอกสารที่จำเลยที่ ๑ ปลอมและนำไปใช้ ซึ่งโจทก์ฎีกาขึ้นมาว่าเป็น เอกสารสิทธินั้น ได้แก้คำขอเอาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์ตามเอกสาร หมายเลข จ.๑, จ.๒ และ จ.๖ มีสาระสำคัญว่า นายพะยอม รักเขตต์ และนายสมพร สร เกตุ มีความประสงค์ที่จะเอาประกันชีวิตตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอ มีลักษณะ เป็นเพียงคำเสนอขอทำสัญญาประกันชีวิตเท่านั้น ยังไม่แน่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตกลงรับ ประกันหรือไม่ และบันทึกปากคำผู้เอาประกันตามเอกสารหมายเลข จ.๓, จ.๔ และ จ.๗ ก็เป็นเพียงเอกสารซึ่งผู้ขอเอาประกันชีวิตตอบคำถามตามที่บริษัทผู้รับประกัน ต้องการทราบ ในเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างผู้เอาประกันชีวิตกับผู้รับประกัน โฉนดจนรายละเอียดในการชำระเบี้ยประกัน เอกสารดังกล่าวมานี้มิใช่หลักฐานแห่ง การก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือครอบครองซึ่งสิทธิ จึงมิใช่เอกสารสิทธิดังที่โจทก์ฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายอนันต์ ไชยถาวร

ศาลอุทธรณ์ - นายไพริน มະนุญพร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น